PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante	**Comando de la 1ra División de Ejército**
Procedimiento Contractual	
Tipo	**Licitación Pública**
Número de Proceso	**84/3-0634-LPU26**
Ejercicio	**2026**
Clase	**De etapa única nacional**
Modalidad	**Orden de Compra Abierta**
Expediente	**EX-2026-83845726- -APN-DEU#EA**
Rubro comercial	***01 – Alimentos.***
Objeto del Contrato	**ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS PARA EL CDO DE 1 Y EL B COM 121(PERÍODO 01OCT26 AL 31ENE27)**
Costo del Pliego	**Sin costo**

Presentación de ofertas	Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema. Las ofertas se podrán presentar a partir de la publicación de la Convocatoria, hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas.
Presentación de documentación en papel	En caso de corresponder, la presentación de documentación que por su característica deba ser presentada en papel, ésta será individualizada en la oferta electrónica y será presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas contadas a partir del Acto de Apertura.
Acto de Apertura	La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente, en la fecha y horario que corresponda en la presente contratación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Servicio	NO	*Observaciones al Ítem*	SI
Observaciones al Catálogo	NO	*Despiece*	NO
Especificaciones Técnicas	La designación, característica y cantidades a contratar, se encuentran detallados en el Formulario de Cotización en la plataforma COMPR.AR, debiendo considerarse indefectiblemente lo detallado en la columna **"Observaciones al Ítem"** y ajustándose a las **Especificaciones Técnicas** embebidas como archivos adjuntos al Proceso Contractual."		
Tolerancia	NO		

ACLARACIÓN DE TERMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE PLIEGO	
ORGANISMO CONTRATANTE	Comando de la 1ra División de Ejército
UNIDADES REQUIRENTES	Lugares donde se realizarán los servicios y/o entregas.
SAF	Servicio Administrativo Financiero.
UOC	Unidad Operativa de Contrataciones.
OFERENTE	Persona Humana o Jurídica que presenta oferta.
ADJUDICATARIO	Persona Humana o Jurídica que resulta contratado.
UR/CRE	Unidad Requirente / Comisión Receptora de Efectos y/o Servicios.

ARTICULOS	DESCRIPCIÓN
Art. 1	NORMAS LEGALES
Art. 2	ACLARACIONES PREVIAS A LA APERTURA
Art. 3	OBTENCIÓN Y RETIRO DE PLIEGOS
Art. 4	COMUNICACIONES, CONSULTAS, CIRCULARES Y ACLARACIONES PREVIAS A LA OFERTA
Art. 5	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Art. 6	CLASES DE GARANTIAS
Art. 7	FORMAS DE GARANTÍAS
Art. 8	EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS
Art. 9	REQUISITOS DE LAS OFERTAS
Art. 10	OFERTA ECONÓMICA
Art. 11	OFERTA TÉCNICA
Art. 12	OFERTA ADMINISTRATIVA
Art. 13	FORMALIDADES A LA OFERTA

Art. 14	CAUSALES DE DESESTIMACION DE LA OFERTA
Art. 15	CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Art. 16	COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACION
Art. 17	IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION
Art. 18	ADJUDICACIÓN
Art. 19	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Art. 20	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Art. 21	PLAZO, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA
Art. 22	RECEPCIÓN DEL RENGLÓN ADJUDICADO
Art. 23	CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO
Art. 24	ALTA BENEFICIARIO
Art. 25	TRANSFERENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA
Art. 26	RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA
Art. 27	RECONOCIMIENTO DE PRECIOS
Art. 28	INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES y SANCIONES
Art. 29	COMPETENCIA JUDICIAL
Art. 30	FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN
Art. 31	PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA
Art. 32	CESIONES DE CRÉDITOS
Art. 33	CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN
Art. 34	ORDEN DE PRELACION
Art. 35	DOCUMENTACION QUE INTEGRAN EL PRESENTE LLAMADO
Art. 36	FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y APROBAR GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL
Art. 37	PROTOCOLO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL MERCOSUR

1. NORMAS LEGALES

El presente procedimiento de selección se efectúa en un todo de acuerdo a lo estipulado en el **Decreto Delegado 1023/01 y su Reglamentación el Decreto 1030/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales**, la Ley 25.300 Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Decreto 963/18 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", Disposición ONC Nº DI-2016-65-E-APN-ONC#MM, y toda otra norma vigente en el Ámbito Nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar e www.infoleg.gov.ar.

La presentación de la Oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presente, **por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Art 52 - Decreto 1030/16)**.

Solamente deberá acompañar la oferta con los siguientes Anexos:

a. **Declaración Jurada Datos del Oferente.**
b. **Declaración Jurada de Obligatoriedad a Ocupar Personas con Discapacidad.**
c. **Formulario de antecedentes en el rubro.**
d. **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA

ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: de acuerdo a lo establecido en el Punto 36 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

Para ello deben seleccionar los siguientes tramites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

2. ACLARACIONES PREVIAS A LA APERTURA

a. Podrán presentarse como oferentes al presente Acto Contractual todos los proponentes que así lo deseen y demuestren su interés.

b. Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, es de forma gratuita, mediante el Pliego que deberá obtener en el sitio web del sistema COMPR.AR www.comprar.gob.ar

c. Si el día señalado para la apertura de las propuestas resultará "no laborable", el acto tendrá lugar al siguiente día hábil, a la misma hora la presentación de oferta y acto de apertura (Art 59 - Decreto 1030/16).

d. Se deberá detallar la marca ofertada para cada renglón (si correspondiere).

3. OBTENCIÓN Y RETIRO DE PLIEGOS

Ingresando a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar).

4. COMUNICACIONES, CONSULTAS, CIRCULARES Y ACLARACIONES PREVIAS A LA OFERTA

a. CONSULTAS

Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de COMPR.AR. Los interesados podrán formular consultas a través del portal https://comprar.gob.ar **hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas**. Las consultas que hayan sido recibidas en tiempo y forma, serán respondidas en un todo de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49 del Decreto Nro.1030/2016 y Art 7 del Anexo I de la Disposición 65- E/16.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

b. CIRCULARES

En respuesta a las consultas efectuadas o de oficio, el Comando de la 1ra División de Ejército emitirá Circulares Aclaratorias o Modificatorias a este Pliego, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas.

Las **circulares aclaratorias** serán comunicadas con **DOS (2) días** como mínimo de anticipación a **la fecha fijada para la presentación de las ofertas**. Las **circulares modificatorias** serán publicadas en los medios que correspondan y comunicadas con **UN (1) día** como mínimo de anticipación **a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas** dando cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente en cuanto a los plazos de antelación. **Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas**. Todas las circulares que se emitan serán incorporadas al Pliego y difundidas en el COMPR.AR.

c. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones o comunicaciones entre el Comando de la 1ra División de Ejército y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar, o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas

a partir del día hábil siguiente al de su difusión. Los correos electrónicos enviados por el COMPR.AR en forma automática sólo constituyen un medio de aviso.

Se recomienda a los proveedores, revisar periódicamente el sitio COMPR.AR — en particular "*Escritorio del Proveedor"*— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. **La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el COMPR.AR no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades**.

Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre la jurisdicción y/o entidad contratante y el/los cocontratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante el Decreto Nº 1.030/16.

d. **DOMICILIO ESPECIAL CONSTITUIDO**

Todas las notificaciones entre el Comando de la 1ra División de Ejército y los oferentes se realizarán válidamente a través del domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el **Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)** serán válidos para la notificación de todas aquellas etapas que no sean difundidas durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, para cualquier trámite que se realice en el ámbito del Comando de la 1ra División de Ejército.

Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el proveedor seleccionado, durante la ejecución del respectivo acto licitarío.

e. **CÓMPUTO DE PLAZOS**

Todos los plazos mencionados en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fije en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de las ofertas será por el término de SESENTA (60) días corridos, a contar desde la fecha de la apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al

vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada (Art 54 – Decreto 1030/16).

6. CLASES DE GARANTIAS.

En aquellos casos que corresponda, los oferentes constituirán su garantía según lo dispuesto en el PUBCG, debiendo confeccionarlas a nombre del Comando de la 1ra División de Ejército.

En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar las garantías utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas deberán ser entregados a la UOC 84/3 (Comando de la 1ra División de Ejército) dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contando a partir del Acto de Apertura de ofertas o de la notificación de la orden de compra, en Avda República Oriental del Uruguay 1780 – Curuzú Cuatiá – Ctes (CP 3460) - Tel 03774-422115, según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016.

a. **De mantenimiento de la oferta:** CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el Artículo 78 inciso a) del Decreto 1030/2016.

b. **De cumplimiento del contrato:** Para los casos en que se realicen procedimientos con la modalidad de **Orden de Compra Abierta** no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición 62 - E/2016.

c. **De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:** TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar al contrato.

   Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

   Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS OCHO MILLONES CON 00/100 ($ 8.000.000,00).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 6.000.000,00).

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

7. FORMAS DE GARANTÍAS

Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a. **Con cheque certificado contra una entidad bancaria:** a nombre del Comando de la 1ra División de Ejército.

b. **Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL:** con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden del Comando de la 1ra División de Ejército, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

c. **Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante**: constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

d. **Con POLIZAS ELECTRONICAS DE SEGURO DE CAUCION**: emitidas por entidades aseguradoras habilitadas para tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora

originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido, según Disposición ONC Nro 96/2019.

e. **Mediante la afectación de créditos líquidos**: y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f. **Con pagarés a la vista**: cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

8. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 80. Anexo Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1030/2016 y Artículo 113 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición 62 - E/2016).

9. REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Se deberán presentar hasta el día y hora fijado en la convocatoria, a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre dicho sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada electrónicamente a la oferta. No se admitirán referencias a páginas web u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta.

b. Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del producto ofertado.

c. Se presentarán sin copia física.

d. La oferta cargada electrónicamente deberá ser firmada por el oferente, quien deberá realizarlo únicamente a través del administrador legitimado (conforme se define en el Anexo III de la Disposición ONC Nº 65/16). Sólo aquella oferta CONFIRMADA quedará registrada en el acto de apertura de ofertas. La edición de una oferta sin confirmación posterior a la apertura equivale al retiro de la misma. Al ingresar su

oferta, el Oferente deberá CONFIRMAR su oferta en el PASO 5 del proceso de carga de oferta para que la misma pueda participar del procedimiento de selección.

e. En ningún caso el Oferente podrá alegar el mal funcionamiento o errores del sitio de Internet del portal COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando aquél obligado a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en el portal COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente Pliego.

f. Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina.

g. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

h. En los casos en que se efectúen ofertas alternativas, se entenderá que la alternativa 1 es la oferta base y las restantes las alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base.

i. Las cotizaciones deberán efectuarse en Moneda Nacional.

j. Las propuestas presentadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

k. **COMPOSICIÓN:** Se dará cumplimiento a lo normado en el Artículo 18 Inciso i) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

10. OFERTA ECONÓMICA

Deberá establecerse lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Generales:

a. **Forma**: En la cotización del renglón se cotizará por **Kilogramo** y **Unidad**, según se especifique en **"Observaciones al Ítem"** de cada renglón, se consignarán el precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, en números. **Se deberán cotizar todos los renglones**.

b. **Tipo de cotización**: No se admite cotización parcial por renglón.

c. Deberán cotizar por **grupo de renglones**:

GRUPO NRO	GUARNICIÓN / UNIDADES REQUIRENTES	RENGLONES
1	***GUARNICIÓN MILITAR MERCEDES*** **Batallón de Comunicaciones 121** (Sección Intendencia) - ex Ruta Nac 14 s/n - Mercedes - Corrientes - CP 3470 - días y horario de entrega de lunes a viernes de 0800 a 1300 horas – tel 03773 – 420195.	Del 01 al 31
	GUARNICIÓN MILITAR CURUZÚ CUATÍA **Comando de la 1ra División de Ejército** (Sección Intendencia) - Av República Oriental del Uruguay 1780 - Curuzú Cuatía - Corrientes - CP 3460 - días y horario de entrega de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas – tel 11 – 2621-7519.	Del 32 al 62

d. **Ofertas variantes:** No se admitirán.

e. **Ofertas alternativas**: No se admitirán.

f. **Moneda de cotización**: moneda de curso legal vigente PESOS MONEDA NACIONAL con solamente dos decimales, no aceptándose en moneda extranjera ni con ajuste alguno e incluirá todos los impuestos correspondientes, incluyendo el IVA, sin discriminar.

g. El resultado en el orden de mérito de la evaluación económica de las Ofertas, es aquella que cotice **"el menor precio total en el grupo de renglones"**, siendo ese total el importe que deba pagar la entidad contratante por todo concepto.

11. OFERTA TÉCNICA

a. **Calidad de los efectos:** Según Especificaciones Técnicas.

b. **Marcas:** En el caso que se especifiquen, las enunciadas por este Organismo Contratante son sólo ejemplificativas, lo que significa que se podrá ofertar otras marcas de similares características y/o calidad.

c. **Características:** Las aclaraciones que modifiquen las características requeridas para los bienes solicitados configuran **CONDICIONAMIENTOS**, en los términos del Artículo 66 h) del Decreto 1030/2016, dando lugar a la desestimación de lo ofertado.

d. **Observaciones al ítem: En los casos que los ítems (renglones) contengan aclaraciones** en el campo observaciones dentro del formulario de la plataforma

COMPR.AR, **los oferentes deberán contemplarlas al momento de formular la oferta**.

e. **Tolerancia:** No posee.

f. **Muestra:** No se requieren.

g. **Vistas:** No se requieren.

12. OFERTA ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo establecido por el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la oferta deberá estar acompañada por:

a. **Declaración Jurada de Datos del Oferente** – (Anexo 1 del PByCP).

b. **Declaración Jurada de Obligatoriedad a Ocupar Personas con Discapacidad**. (Anexo 2 del PByCP).

c. **Formulario de antecedentes en el rubro** (Anexo 3 del PByCP).

d. Copia de libreta sanitaria del conductor del vehículo y personal que realice manipulación de los víveres.

e. Copia de habilitación del transporte de alimentos vigente.

f. **Garantía de Mantenimiento de Oferta.** De acuerdo al Art. 78, Inc. a) del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16, Artículos 46 y 47 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, **si correspondiere.**

g. **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción (de acuerdo a lo detallado en el Artículo 1 del presente PByCP).

13. FORMALIDADES A LA OFERTA

a. Deberán expresar en el **ANEXO 1** del presente PByCP, el domicilio constituido para el presente acto contractual.

b. De acuerdo al Artículo 60 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1030/2016.

   En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

c. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1) **Las personas humanas:**

   a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

   b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2) **Las personas jurídicas:**

   a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

   b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

   c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

14. CAUSALES DE DESESTIMACION DE LA OFERTA

a. Se desestimará la oferta, sin posibilidad de subsanación, en las causales no subsanables establecidas en el Artículo 66 del Decreto Nº 1030/2016, y su modificatoria Artículo 1º del Decreto Nº 356/2019.

b. Mientras que los errores y/u omisiones formales especificados en el Artículo 67 Decreto Nº 1030/16, y su modificatoria del Art. 1º inc b y 3º del Decreto Nº 356/2019, serán considerados subsanables, debiendo la Comisión Evaluadora intimar a los oferentes a que en el plazo de TRES (3) días subsanen dichos errores; si no lo hicieren la ofertas serán desestimadas, sin más trámite.

c. El Oferente deberá no deberá mantener Deuda Registrada de obligaciones tributarias y/o previsionales expedido por ARCA. En caso que se verifique que registra deudas ante la A.R.C.A, el Oferente deberá regularizar la situación para antes del Acto Administrativo de Adjudicación. Si se mantuviese el incumplimiento de la obligación tributaria y previsional, el Oferente será desestimado sin más trámite, según lo normado por el Artículo 28 inc f Decreto N° 1.023/01.

d. INCUMPLIMIENTOS: Se desestimará al Oferente que tenga DOS (2) o más incumplimientos en el período de DOS (2) años anteriores al ejercicio en curso, según lo dispuesto por el ARTÍCULO 66. c) y por el ARTÍCULO 68. g) del Decreto 1030/2016.

15. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se considerará para la evaluación:

a. La Oferta "ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE" aquella que reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión "MÁS CONVENIENTE" no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

b. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta.

c. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por el Decreto 1030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d. En caso de producirse empate se procederá, empleando el Sistema COMPR.AR, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

e. Experiencia en el Ramo.

f. Se controlará que el oferente no posea deuda tributaria.

g. No posean sanciones firmes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

h. Plazo para subsanar errores u omisiones: el oferente posee TRES (3) días hábiles desde la intimación.

i. El resultado en el orden de mérito de la evaluación económica de las Ofertas, es aquella que cotice **"el menor precio total en el grupo de renglones"**.

j. Del análisis antes expresado se obtendrá la pre adjudicación.

16. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACION

El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

17. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días posteriores al de su difusión, previa integración de la garantía regulada en el Artículo 78 del Decreto Nº 1030/2016. Estas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación,

conforme lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

18. ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por **grupo de renglones** en virtud del tipo de distribución a efectuarse. (Art. 9º y 31 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC Nº 62/16 y Art. 20 Inc. 3º y 41 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Precio.

b. Calidad.

c. La idoneidad del oferente.

d. Demás condiciones de la oferta.

Asimismo, al valorar las ofertas debe tenerse en consideración:

Las ventajas o conveniencias de las propuestas, ya que en las licitaciones pueden influir otros factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúna otras condiciones que la transforma en "más conveniente".

La apreciación de la oferta más conveniente es una facultad discrecional, en manera alguna puede quedar exenta del sello de la razonabilidad que debe ostentar toda actividad administrativa para producir efectos jurídicos válidos. La mera comparación de precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente" (DICTAMEN PTN Nº 33/2009 – Concepto de oferta más conveniente. Facultad Discrecional.)

19. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra producirá el Perfeccionamiento del Contrato. (Artículo 75 del Decreto Nº 1030/2016). Será notificada a través del Sistema COMPR.AR.

20. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para los casos en que se realicen procedimientos con la modalidad de **Orden de Compra Abierta** no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición 62 - E/2016.

21. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA

a. Plazo de ejecución de la Orden de Compra Abierta: **CIENTO VEINTE (120) días** a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

b. Comienzo del Plazo: Los plazos se computarán a partir del día hábil siguiente a la recepción de la SOLICITUD DE PROVISION. La misma será notificada mediante sistema COMPR.AR.

c. Forma: El Cdo DE 1 generará periódicamente la SOLICITUD DE PROVISION por el Sistema COMPR.AR con las cantidades totales a distribuir. Dicho documento será recibido por el Adjudicatario, debiendo efectuar la distribución de los renglones adjudicados de acuerdo a la PLANIFICACION DE ENTREGAS. A partir de tal momento, correrá el plazo de cumplimiento.

d. Lugar de entrega (UNIDADES REQUIRENTES): El lugar de entrega se efectuará de acuerdo lo detallado en el Artículo 10, Inciso c del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

1) **Para la entrega de los efectos**: el adjudicatario deberá coordinar la entrega de los bienes con una antelación mínima de **VEINTICUATRO (24) horas** con la UNIDAD REQUIRENTE en donde deba entregar los víveres, a efectos de cumplir adecuadamente lo establecido en el Título IV, Capítulo II "RECEPCIÓN" del Decreto 1030/2016.

Importante:

El organismo contratante no garantiza que las entregas deban ser en forma simultáneas o sucesivas en virtud de tratarse de elementos de distintas problemáticas particulares, las cuales podrán coincidir con otros titulares de racionamiento en días y semanas.

2) **Remitos**: Para las entregas de los efectos se presentarán remitos originales, conforme Resolución AFIP Nº 1.415/03 (07/01/03) y concordantes, los cuales deben contener, en forma legible, las cantidades y descripciones de los efectos que se entregan. Caso contrario las dependencias no podrá emitir conformidad definitiva de la recepción hasta tanto la pertinente documentación se presente en las condiciones correspondientes.

3) **Transporte**: El Adjudicatario tendrá la responsabilidad del transporte de la mercadería, en vehículos y embalaje acorde, a fin de que la misma sea distribuida y recepcionada en excelentes condiciones de conservación.

22. RECEPCIÓN DEL RENGLÓN ADJUDICADO

La Comisión Receptora de la Unidad requirente recibirá los efectos con **carácter provisional** y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. A los efectos de dicha conformidad, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pliego, con los resultados que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares.

En el caso de verificar que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren el contrato, procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

Ante la situación de que queden efectos pendientes de entrega, la Comisión deberá intimar al proveedor para la realización de los mismos en el plazo que fije a tal efecto.

Si la Comisión detectará que los efectos no cumplen con lo solicitado, deberá intimar al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias para realizar la entrega de los efectos conforme a pliego, para ello se establecerá como límite las 24 hs posteriores a la recepción fehaciente de la intimación para el reemplazo del efecto en cuestión, caso contrario se deberán labrar las actas de incumplimientos correspondientes.

La Comisión Receptora deberá realizar en forma obligatoria las intimaciones previstas para el cumplimiento respectivo.

Cuando una vez intimado el contratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado, la Comisión deberá informar los incumplimientos para que se inicien los trámites a fin de aplicar las penalidades que correspondieran.

23. CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

La facturación y el correspondiente pago se regirán por lo normado en los Art 90 y 91 del Decreto 1030/16 y Art 57 y 58 del PUBCG.

En la facturación se deberá tener en cuenta lo inserto en la resolución de la AFIP del 02Set02, Art 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.

Los pagos se realizarán a través del Tesoro Nacional y se efectuarán conforme a las disposiciones de la Resolución Nro 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Resolución General 2853 de la AFIP del 22 de junio de 2010.

La Unidad Requirente elevará al SAF-Cdo DE 1, el/los Remito/s certificados por la máxima autoridad del elemento con sus respectivas Actas de Recepción Definitiva (ARD

– SIGEBIP y SIU), Certificado de Alta Patrimonial (CAP - SIGEBIP). La División Contabilidad del SAF procederá a su agrupamiento por Unidad Requirente y solicitará al adjudicatario la facturación de acuerdo a lo expresado o se deberán enviar al email: **safcuruzu@hotmail.com**.

En cada factura, el Adjudicatario detallará el número de Solicitud de Provisión (SPR), Unidad requirente, el/los remito/s que conforman el importe facturado y los renglones que corresponden a cada remito con su respectivo valor.

24. ALTA BENEFICIARIO

Para los proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Economía – Hipólito Irigoyen 250 – Piso 7 – Oficina 701 – CABA, o diligenciar el mismo en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Nro 84/3.

Respecto al IVA: el Comando de la 1ra División de Ejército reviste el carácter de EXENTO, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del *IMPUESTO AL VALOR AGREGADO*, *IMPUESTO A LAS GANANCIAS* y *SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL* (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en el Servicio Administrativo Financiero del Comando de la 1ra División de Ejército, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones.

En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones, esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

25. TRANSFERENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA

Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UOC Nro 84/3 la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos.

La UOC Nro 84/3 evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente (Art 101 – Decreto 1030/16).

El adjudicatario cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

26. RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA

El personal utilizado por el adjudicatario para cumplir con el contrato, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Comando de la 1ra División de Ejército (EJERCITO ARGENTINO), siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Estado Nacional y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales - que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

27. RECONOCIMIENTO DE PRECIOS

Los precios adjudicados serán considerados invariables, no procediendo ningún tipo de incremento por cualquier mecanismo que actualice los mismos durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones del mercado.

28. INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES y SANCIONES

En caso de incumplimiento será de aplicación el Título V capítulos I y II del Decreto 1030/2016 y 29 del Decreto Delegado Nro 1023/01.

29. COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de CORRIENTES, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

Se presumirá debidamente notificado a los señores oferentes/interesados en el domicilio constituido, de cualquier notificación, Administrativa, judicial o extrajudicial, con lo declarado en el **ANEXO 1** del presente Pliego.

30. FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Las autoridades con competencia para dicta los Actos Administrativos a que hace referencia el Decreto 963/18 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", estarán sujetos a las pautas establecidas en el Artículo 100 del Decreto 1030/2016.

31. PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA

Toda documentación que sea presentada mediante fotocopia simple, deberá ser certificada ante Escribano Público y Legalizada ante el Colegio respectivo cuando el Escribano sea de extraña jurisdicción o bien podrá ser certificada por la Autoridad Administrativa de la UOC 84/3, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs y hasta UNA (1) hs antes de la apertura.

32. CESIONES DE CRÉDITOS

Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Art 1.434 y subsiguientes), deberán notificar tal circunstancia a la UOC 84/3, dentro de las 72 (SETENTA Y DOS) horas de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento o nulidad; y notificada a la UOC. La notificación se hará mediante presentación del testimonio y TRES (3) copias, certificadas por escribano público.

El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

33. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, el Comando de la 1ra División de Ejército podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante.

34. ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren el Acuerdo Marco serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b. Decreto Nº 1.030/16, junto con las normas complementarias dictadas en su consecuencia que resulten de aplicación.
c. El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC Nº 62 E/2016 y sus modificatorias.
d. El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP).
e. La Disposición ONC Nº DI-2016-65-E-APN-ONC#MM.
f. La oferta, incluyendo la totalidad de la documentación que se hubiere acompañado.
g. La adjudicación.
h. Especificaciones Técnicas (si existieren).
i. La Orden de Compra.

35. DOCUMENTACION QUE INTEGRAN EL PRESENTE LLAMADO

a. Pliegos de Cláusulas Generales.
b. Formulario de Cotización.
c. Pliego de Bases y Cláusulas Particulares.
d. Anexo 1 – Datos del Oferente.
e. Anexo 2 – Declaración Jurada de Obligatoriedad a Ocupar Personas con Discapacidad.
f. Anexo 3 – Formulario de antecedentes en el rubro.
g. Anexo 4 – Especificación Técnica.

36. FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y APROBAR GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL

En cumplimiento a la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones, se informa funcionarios:

Unidad	Grado	Nombre y apellido	Cargo	Competencia
Cdo DE 1	GB	CESAR GUILLERMO MANDER	Comandante de la 1ra División de Ejército	A. Autorizar convocatoria y elección del procedimiento. B. Dejar sin efecto. C. Declarar desierto.
Unidad	**Grado**	**Nombre y apellido**	**Cargo**	**Competencia**
Cdo DE 1	GB	CESAR GUILLERMO MANDER	Comandante de la 1ra División de Ejército	A. Aprobar procedimiento y adjudicar. B. Declarar fracasado.

37. PROTOCOLO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL MERCOSUR

El presente procedimiento NO se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación del Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR, aprobado por la Ley N.º 7.767, resultando de aplicación las previsiones contenidas en la Comunicación General GEOR-2026-3-APN-ONC#JGM y demás normativa complementaria.

ANEXO 1 DECLARACION JURADA DATOS DEL OFERENTE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Los datos consignados en la presente planilla revisten la categoría de Declaración Jurada.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
1. RAZÓN SOCIAL, DENOMINACION O NOMBRE COMPLETO	
2. CUIT	
3. DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO	
4. TELEFONO	
5. E-MAIL	

Los datos consignados en caso de sufrir modificaciones deberán ser comunicados de modo fehaciente dentro de las 24 horas de producidos, a este Organismo Contratante y a todos los Organismos en los que el oferente haya resultado adjudicatario, para la provisión de efectos.

Lugar y Fecha……, …….. ,de …….. de 2025.

Firma	
Aclaración	

ANEXO 2: DECLARACION JURADA A OCUPAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ART. 7º DECRETO Nº 312/2010)

CUIT:	
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la oferta contempla el cumplimiento del Artículo 7º del Decreto Nº 312/2010, comprometiéndome a ocupar, en la prestación del servicio a ofertar, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

FIRMA:	
ACLARACION	
LUGAR Y FECHA:	

ANEXO 3 - FORMULARIO DE ANTECEDENTES EN EL RUBRO.

CUIT:……

Razón Social o Nombre Completo:…….

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO tener antecedentes en el rubro de acuerdo al siguiente detalle:

NRO DE PROCESO	ORGANISMO CONTRATANTE

FIRMA:	
ACLARACION	
LUGAR Y FECHA:	

ANEXO 4: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

(Aspectos Relacionados a Transporte de Alimentos)

1. **OBJETO**: Tendrá por objeto la presente especificación, establecer Instrumentos Técnicos para que los oferentes cuenten con la información necesaria a fin de lograr una correcta formulación de propuestas y provisión de víveres licitados, teniendo como base especifica el **Código Alimentario Argentino - Ley Nº 18.284 (P.E.N.)**.

2. **TIPO DE PROVISIÓN:**

   a. Cantidad máxima de unidades a proveer: Prevista en el Proceso en Sistema COMPR.AR.

   b. La provisión de los efectos licitados será a partir de la conformidad del contrato con documentos contractuales generados, bajo la **Modalidad Orden de Compra Abierta**, según lo establecido en el PByCP.

   c. Los requerimientos serán formulados a través de **SOLICITUDES DE PROVISIÓN (SPR)**. Los plazos para las entregas de los efectos estarán consignados en la misma. Los mismos se computarán a partir del día hábil inmediato posterior de la notificación. En todos los casos será a través de la plataforma COMPR.AR.

   d. El organismo contratante no garantiza que las entregas deban ser en forma simultáneas o sucesivas en virtud de tratarse de elementos de distintas problemáticas particulares, las cuales podrán coincidir con otros titulares de racionamiento en días y semanas.

   e. Una vez perfeccionado el contrato, se efectuarán controles en la provisión y calidad de los productos, quedando el adjudicatario obligado a realizar las entregas según la Orden de Compra y las Especificaciones Técnicas emitidas por este Organismo.

3. **TOLERANCIA.**

   a. Según PByCP.

4. TIPOS DE ENVASES SOLICITADOS.

a. Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el PByCP y Especificaciones Técnicas, al momento de la apertura de las ofertas. La que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como "o similar" y/o "según existencia al momento de la entrega"

b. Cualquiera sea el envase requerido, deberá preservar las formas y características de los productos y responder a lo establecido en los Artículos 184 a 205 del Código Alimentario Argentino. Se entiende que todos los envases y los productos que se solicitan serán provistos en sus embalajes originales sin uso y sin retorno. Los productos deberán estar convenientemente separados, rotulados e higiénicamente presentados.

c. El Contenido y continente de los productos deberán responder a las disposiciones del Código Alimentario Argentino - **Ley Nº 18.284 (P.E.N.)**.

5. FECHA DE ELABORACIÓN.

a. El beneficiario de la Orden de Compra, en el momento de la entrega de los víveres, se estará sujeto al control que las unidades practiquen a la fecha de elaboración y/o envasados de los mismos.

b. Todos los productos deberán indefectiblemente presentarse en sus envases originales, y expresar en forma clara, legible y en lugar visible de su rótulo la fecha de elaboración o envasado y período de validez o vencimiento, si correspondiere.

c. Fecha de elaboración y/o envasado: QUINCE (15) días previos a la fecha de entrega como máximo.

d. Fecha de vencimiento: mínimo TREINTA (30) días a partir de la fecha de elaboración, en el envase cerrado. Esta deberá ser tal que el periodo de vida útil del producto, contando a partir de la fecha de entrega, sea la máxima permitida por el Código Alimentario Argentino.

6. TRANSPORTE:

a. La Unidad Requirente, con personal idóneo, fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones vigentes para el transporte de los víveres, efectuando las observaciones y/o rechazar el producto ante la Comisión de posibles infracciones a las disposiciones que rigen la materia: normas municipales y Código Alimentario Argentino.

b. El adjudicatario deberá estar habilitados por SENASA para la provisión de los productos adjudicados.

c. El adjudicatario será responsable del mantener las habilitaciones pertinentes para el ingreso y transportes de efectos dentro de las provincias.

d. Las condiciones de higiene de los "transportistas" y de los "transportes" en los que nos entregan los alimentos deberán cumplir con pautas higiénicas semejantes a las del personal que los prepara. Con relación al transporte de los alimentos es fundamental que siempre se haga en vehículos habilitados para tal fin y en buenas condiciones de mantenimiento e higiene. La habilitación del/los vehículos podrán ser expedida por algún Organismo Sanitario que corresponda.

7. NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

El adjudicatario cumplirá las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, sean éstas de carácter nacional y/o municipal, adecuación Decreto 351/79, Ley 19.587 (Seguridad e Higiene del Trabajo) y Ley Nº 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) con sus normas complementarias, modificatorias y/o reglamentarias.

***IMPORTANTE*: En todos los casos los oferentes deberán cumplir con lo reglamentado por el CAA (Código Alimentario Argentino) y lo dispuesto por la administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica (ANMAT) en lo atinente a la elaboración, almacenamiento, distribución y transporte de los productos hasta las instalaciones de cada Unidad Requirente.**

8. *Las Especificaciones Técnicas y las Planificaciones de Entregas de los efectos a proveer, que más abajo se detallan, podrán descargarse a través del sistema COMPR.AR*

- ***Especificación Técnica Nro IF-2024-72843611-APN-DGIN#EA (Víveres Secos).***

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-83941914-APN-DEU#EA

CURUZU CUATIA, CORRIENTES
Lunes 31 de Agosto de 2026

Referencia: PByCP - SECOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.31 12:41:52 -03:00

Fernando ROMERO
Cabo Primero
División de Ejército Uno
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.31 12:41:53 -03:00